



TEORIA DO TIPO — FATO TÍPICO

CONDUTA, NEXO CAUSAL, IMPUTAÇÃO OBJETIVA, DOLO/CULPA E ERRO

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Arts. 13 a 20 do Código Penal • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

📌 **Base empírica:** 23 questões objetivas FGV (2021–2026) + 50 axiomas mapeados à banca; foco em causalidade, imputação objetiva, dolo/culpa e erro.

📊 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos e da dogmática (Roxin/Welzel) e jurisprudência do STJ/STF, com o storytelling da FGV.

🔑 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
💡 ⚖️ 📖	Definições, institutos e dispositivos citados na íntegra (com grifos)
🔴 ⚠️	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
🔑 🧠	Mnemônicos e dicas de fixação
📊	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

O fato típico é o primeiro substrato do crime (conceito analítico: fato típico + ilícito + culpável). Compõe-se de **conduta**, **resultado**, **nexo causal** e **tipicidade** (formal + material). O Brasil adota a **teoria finalista**: a conduta é comportamento humano **voluntário e dirigido a um fim**, e o **dolo/culpa migra para o fato típico** (dolo natural, sem consciência da ilicitude — que fica na culpabilidade).

Tipicidade material e conglobante

- **Tipicidade material**: exige **ofensa relevante** ao bem jurídico — daí a **insignificância** (atipicidade material) e a teoria da adequação social.
- **Tipicidade conglobante** (Zaffaroni): o **estrito cumprimento do dever legal** e o **exercício regular de direito** deixam de ser causas de justificação e passam a **excluir a própria tipicidade** (antinormatividade).

ATENÇÃO — o que EXCLUI a própria conduta

Suprimem a **voluntariedade** (logo, não há conduta nem fato típico): **coação física irresistível** (*vis absoluta*), **atos reflexos**, **sonambulismo** e **hipnose**. Não confundir com **coação MORAL irresistível** (*vis compulsiva*), que exclui a **culpabilidade**, não a conduta.

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Concausas — quando rompe (ou não) o nexo

Concausa	Preexistente / concomitante	Superveniente
Absolutamente independente	Rompe o nexo → agente responde pelos atos praticados (tentativa)	Rompe o nexo → tentativa
Relativamente independente	NÃO rompe (ex.: hemofilia, cardiopatia) → resultado agravado imputado	Rompe SÓ se, por si só, produzir o resultado (art. 13, §1º)

ATENÇÃO — o divisor de águas do erro médico (storytelling FGV)

Vítima baleada/esfaqueada que morre no hospital: **mesma linha de desdobramento** (erro médico comum, infecção hospitalar, broncopneumonia) **NÃO rompe** → **homicídio consumado**. Causa que *por si só* mata (incêndio no hospital, desabamento, acidente da ambulância) **rompe** → **tentativa de homicídio** (art. 13, §1º).

Mnemônico — “MESMA LINHA consuma; POR SI SÓ tenta”

Desdobramento **ordinário** da agressão = **consumado**. Curso **novo e autônomo** que por si só mata = **tentativa**. Só a **superveniente** relativamente independente rompe (causalidade adequada — exceção do §1º).

2.2 Dolo eventual x Culpa consciente

	DOLO EVENTUAL	CULPA CONSCIENTE
Previsão do resultado	Sim	Sim
Postura anímica	ASSUME o risco / é indiferente (teoria do assentimento)	REPUDIA o resultado; confia sinceramente que o evitará
Tentativa	Compatível (STF/STJ)	Incompatível (salvo culpa imprópria)

Mnemônico — “ASSUME = dolo eventual; CONFIA = culpa consciente”

Ambos PREVEEM. A diferença é volitiva: “**dane-se / e daí?**” = dolo eventual; “**confio que não vai acontecer**” = culpa consciente. *Racha / pega / roleta-russa* → *dolo eventual*.

2.3 Crimes omissivos próprios x impróprios

Critério	PRÓPRIO (puro)	IMPRÓPRIO (comissivo por omissão)
Dever de agir	Genérico (a todos)	Específico — só o GARANTIDOR (art. 13, §2º)
Resultado	Mera conduta (não exige)	Material (nexo de evitação — normativo)
Adequação típica	Imediata	Mediata (norma de extensão)
Tentativa	Inadmissível	Admissível

3 DISSECANDO — CAUSALIDADE, IMPUTAÇÃO, DOLO/CULPA E ERRO

3.1 Causalidade e a regra do art. 13

Dispositivos na íntegra (grifos = onde a FGV troca)

Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a **ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido**.

Art. 13, §1º. A superveniência de causa relativamente independente **exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado**; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

Art. 13, §2º (garantidor): o dever de agir incumbe a quem: **a)** tenha por lei obrigação de cuidado; **b)** de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; **c)** com seu comportamento anterior criou o risco (ingerência).

Código Penal, art. 13, caput, §1º e §2º. Regra: teoria da equivalência (Thyren); exceção do §1º: causalidade adequada.

3.2 Teoria da imputação objetiva (Roxin)

Pressupostos cumulativos e filtros

Imputa-se o resultado se houver: **(a)** criação ou incremento de **risco proibido**; **(b)** realização desse risco no resultado; **(c)** resultado dentro do **fim de proteção da norma**.

Excluem a imputação: **diminuição do risco** (desviar golpe letal p/ lesão leve), **risco permitido** (voo regular), **autocolocação da vítima em perigo** (nadador que ignora avisos), **princípio da confiança e proibição de regresso** (condutas neutras).

3.3 Teoria do erro — o coração da prova

Espécie	Recai sobre	Consequência
Erro de TIPO (art. 20)	Elementar/circunstância do tipo (situação fática)	Exclui o DOLO sempre; se vencível, pune culpa (se houver tipo culposos)
Erro de PROIBIÇÃO (art. 21)	Ilicitude da conduta (sabe o que faz, ignora ser proibido)	Exclui/reduz a CULPABILIDADE (potencial consciência da ilicitude)
Descriminante putativa fática (art. 20, §1º)	Pressuposto fático de justificante	Erro de tipo permissivo (teoria limitada): exclui dolo; se vencível, culpa imprópria

ATENÇÃO — vencível x invencível e a vulnerabilidade sexual

Erro de tipo **invencível (escusável)**: exclui dolo E culpa → **fato atípico**. **Vencível (inescusável)**: exclui dolo, pune **culpa** (só se houver tipo culposos).

Agente que crê, por erro, ser a parceira maior de 14 anos → **erro de tipo essencial** sobre elementar do art. 217-A. Como **não há estupro de vulnerável culposos**, o erro (mesmo vencível) leva à **atipicidade**. A banca camufla isso como “erro de proibição” — ERRADO.

3.4 Erro accidental — as aberrações

Modalidade	Tratamento
Error in objecto	Acidental; não exclui imputação (responde normalmente)
Error in persona (art. 20, §3º)	Acidental; consideram-se as qualidades da vítima VIRTUAL (pretendida), não da real
Aberratio ictus (art. 73)	Erro na execução; pune-se como se atingisse a vítima pretendida; resultado duplo → concurso formal
Aberratio criminis (art. 74)	Resultado diverso (bem jurídico distinto); responde por CULPA pelo resultado, se previsto culposamente
Aberratio causae (dolo geral)	Erro sobre o nexo; responde por crime CONSUMADO doloso (unidade de desígnio)

 **Mnemônico das aberrações — “PESSOA conta a virtual; CRIMINIS vira culpa; CAUSAE consuma”**

In persona: valora a vítima pretendida. **Ictus:** acerta outrem, mas pune como o alvo (duplo = concurso formal). **Criminis:** atingiu bem diverso → culpa. **Causae** (dolo geral): consuma o doloso, ignora o equívoco do nexo.

3.5 Tentativa, desistência e crime impossível

Iter criminis e institutos correlatos

- **Cogitação e atos preparatórios:** em regra **impuníveis**.
- **Tentativa** (art. 14, II): inicia a execução e não consuma por circunstâncias alheias à vontade.
- **Desistência voluntária / arrependimento eficaz** (art. 15): o agente **impede a consumação** → responde só pelos atos já praticados (“ponte de ouro”).
- **Arrependimento posterior** (art. 16): reparação até o recebimento da denúncia → redução de pena.
- **Crime impossível** (art. 17): ineficácia **absoluta** do meio ou impropriedade **absoluta** do objeto (teoria objetiva temperada). Monitoramento de loja NÃO gera crime impossível (Súmula 567/STJ).

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto (vítima no hospital, vultos na mata, vulnerável sexual, erro provocado). Extraído de 23 objetivas FGV.

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Vítima baleada morre por erro cirúrgico comum no hospital	“Tentativa — o hospital interrompe o nexo”	Homicídio CONSUMADO (mesma linha de desdobramento)
Vítima baleada morre por incêndio no hospital	“Homicídio consumado”	Tentativa — causa que por si só matou (art. 13, §1º)
Caçador atira em vulto crendo ser javali e mata amigo	“Erro de proibição”	Erro de TIPO; se escusável, atípico; se vencível, homicídio culposo
Agente crê que a parceira tem mais de 14 anos	“Erro de proibição / responde por dolo”	Erro de tipo sobre elementar (217-A); sem culposo → atípico
Racha / disparos em via movimentada / roleta-russa	“Culpa consciente”	Dolo eventual — assumiu o risco
Médica passa direto por atropelado e ele morre	“Homicídio comissivo”	Omissão de socorro / impróprio conforme o dever — análise do garantidor
Garante (pai/diretor de banco) nada faz diante do risco	“Não responde, não agiu”	Responde por omissão imprópria (art. 13, §2º) — nexo de evitação
Sujeito convence o ladrão a furtar coisa de menor valor	“Partícipe do furto”	Diminuição do risco → exclui imputação objetiva
Vizinho induz caminhoneiro a levar TV alheia como sua	“Caminhoneiro responde por furto”	Erro provocado por terceiro (art. 20, §2º): responde o provocador
Atira para matar; vítima sobrevive por circunstância alheia	“Lesão corporal dolosa”	Tentativa de homicídio (dolo de matar + não consumação alheia)
Furto em loja toda monitorada por câmeras	“Crime impossível”	Não — vigilância é inidoneidade relativa (Súmula 567/STJ)

⚠ ATENÇÃO — confusões conceituais que a FGV explora

• **Vis absoluta** (exclui conduta) ≠ **vis compulsiva** (exclui culpabilidade). • **Erro de tipo** (situação fática) ≠ **erro de proibição** (ilicitude). • **Dolo direto de 2º grau** (efeito colateral CERTO) ≠ **dolo eventual** (resultado possível assumido).

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STF/STJ) E TESES DOUTRINÁRIAS

5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
Súmula 567/STJ	Sistema de vigilância/monitoramento, por si só, não torna impossível o furto (inidoneidade relativa).

Fonte	Tese
STJ — latrocínio e cardiopatia	Concausa preexistente (cardiopatia) acionada pela violência do roubo não rompe o nexo: mantém-se o latrocínio.
STF/STJ — dolo eventual	É plenamente compatível a tentativa com o dolo eventual.
STF/STJ — trânsito	Dolo eventual em homicídio no trânsito exige circunstâncias concretas além da embriaguez (racha, fuga, velocidade extrema).
Teoria finalista (Welzel)	Dolo e culpa integram o fato típico; consciência da ilicitude vai para a culpabilidade (dolo natural).
Imputação objetiva (Roxin)	Corretivo normativo da equivalência: risco proibido + realização + fim de proteção da norma.
Teoria limitada da culpabilidade	Erro sobre pressuposto fático de justificante = erro de tipo permissivo (art. 20, §1º).
Súmula 554/STF	Pagamento de cheque sem fundos antes da denúncia obsta a ação penal (lida hoje à luz do arrependimento posterior).



Mnemônico do garantidor (art. 13, §2º) — “LAI”

Lei (dever legal) • **A**ssunção voluntária • **I**ngerência (criou o risco com conduta anterior). Rol **taxativo** — fora dele, não há omissão imprópria.

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA

O acervo é objetivo; a lógica de **sentença/parecer** premiada pela FGV (qualificação jurídica do fato) é extraível dos axiomas e do banco. Pontua:

#	O que a banca cobra na qualificação do fato (e nesta ordem)
1	Decompor o fato típico: conduta (voluntária/finalista), resultado, nexos e tipicidade (formal + material/conglobante).
2	Resolver a CAUSALIDADE: equivalência (Thyrén) como regra; identificar concausas e a exceção do art. 13, §1º (superveniente que por si só mata).
3	Quando cabível, aplicar a IMPUTAÇÃO OBJETIVA (risco proibido, realização, fim de proteção) como filtro antes do dolo/culpa.
4	Definir a tipicidade subjetiva: dolo (direto/eventual) x culpa (consciente/inconsciente), com a fronteira anímica do art. 18.
5	Na omissão imprópria: demonstrar o dever de garante (art. 13, §2º) e o nexo de evitação (alta probabilidade de evitar).
6	No erro: classificar (tipo x proibição; essencial x acidental; discriminante putativa) e extrair a consequência (atipicidade/culpa/culpabilidade).
7	Fechar com iter criminis: tentativa, desistência/arrependimento (art. 15) e crime impossível (art. 17), se pertinentes.
8	Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).

● Erros que custam pontos na discursiva

- Tratar erro de tipo como **erro de proibição** (e vice-versa).
- Romper o nexo na concausa **preexistente** (só a superveniente que por si só mata rompe).
- Confundir **dolo eventual** e **culpa consciente**.
- Imputar omissão imprópria a quem não é **garante**.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — DISPOSITIVOS ESSENCIAIS

Dispositivo	Conteúdo-chave
Art. 13, caput	Equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non) + Thyrén
Art. 13, §1º	Concausa superveniente relativamente independente que por si só produz o resultado rompe o nexo
Art. 13, §2º	Garantidor: Lei, Assunção, Ingerência (LAI) — rol taxativo
Art. 14, II / 15 / 16 / 17	Tentativa / desistência e arrependimento eficaz / arrependimento posterior / crime impossível
Art. 18, I e II	Dolo (vontade/assentimento) e culpa (dever de cuidado)
Art. 19	Preterdolo: resultado agravador só por culpa (veda responsabilidade objetiva)
Art. 20, caput	Erro de tipo essencial: exclui dolo; vencível pune culpa
Art. 20, §1º	Descriminante putativa fática (erro de tipo permissivo / culpa imprópria)
Art. 20, §2º e §3º	Erro provocado por terceiro / erro sobre a pessoa (vítima virtual)
Arts. 73 e 74	Aberratio ictus / aberratio criminis



Acróstico do erro — “TIPO tira o dolo; PROIBIÇÃO tira a culpabilidade”

Erro de TIPO (situação fática) → exclui DOLO (e culpa, se invencível). **Erro de PROIBIÇÃO** (ilicitude) → exclui/reduz CULPABILIDADE. *É a distinção mais cobrada do tema.*

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — CONDUTA E TIPICIDADE

Finalismo (conduta voluntária + fim). Exclui conduta: vis absoluta, reflexo, sonambulismo, hipnose. Tipicidade material/conglobante (insignificância; dever legal exclui tipicidade).



PILAR 2 — CAUSALIDADE

Equivalência (Thyrén) regra; causalidade adequada na superveniente (13, §1º). Concausa preexistente/concomitante não rompe; superveniente que por si só mata rompe.



PILAR 3 — IMPUTAÇÃO OBJETIVA

Risco proibido + realização + fim de proteção. Excluem: diminuição do risco, risco permitido, autocolocação em perigo, confiança, proibição de regresso.



PILAR 4 — DOLO E CULPA

Dolo direto (1º/2º grau) e eventual (assentimento). Culpa: dever de cuidado + previsibilidade. Eventual ASSUME x consciente CONFIA. Preterdolo (art. 19).



PILAR 5 — OMISSÃO

Próprio (mera conduta, sem tentativa) x impróprio (garante LAI, nexo de evitação, admite tentativa). Causalidade normativa (art. 13, §2º).

? PILAR 6 — ERRO E ITER

Tipo x proibição; essencial x accidental (*in persona/ictus/criminis/causae*); discriminante putativa. Tentativa, desistência (15), crime impossível (17, Súmula 567).

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (PI A DISCURSIVA)

● Legalidade, lesividade e a tipicidade material

A **tipicidade material** e o princípio da **lesividade/ofensividade** (CF, art. 5º, XXXIX + dignidade) sustentam a **insignificância** e barram o *direito penal do perigo abstrato* ilimitado. A imputação objetiva, nesse sentido, é **garantista**: limita o regresso ao infinito da equivalência. CF, art. 5º, XXXIX e XLV.

⚠ Vedação à responsabilidade penal objetiva (culpabilidade)

O **art. 19** (preterdolo) e a exigência de dolo/culpa concretizam o **princípio da culpabilidade** (*nullum crimen sine culpa*): repele-se o *versari in re illicita* e a responsabilidade objetiva — pilar do Estado Democrático.

📊 Interdisciplinaridade — Lavagem, COAF e trânsito

• **Omissão imprópria** e a Lei 9.613/98: diretor de instituição financeira/COAF como **garante legal** da comunicação de operações suspeitas. • **Trânsito (CTB)**: teoria do risco permitido e a fronteira dolo eventual × culpa consciente em embriaguez ao volante.

📊 Finalismo, funcionalismo e a função do tipo

Do **causalismo** ao **finalismo** (dolo no tipo) e ao **funcionalismo** (Roxin: política criminal; Jakobs: prevenção geral positiva): a evolução dogmática responde *por que punir* e *o que imputar* — debate que a FGV cobra em teoria do delito.

Boa revisão e boa prova! ⚖

Baseado nos arts. 13 a 20 do Código Penal e na dogmática e jurisprudência consolidadas do STF e do STJ.